

הדין בטענת השומרין אם הראיה יכולה להיות או יביא ראיה על טענתו או ישלם כמו שיתבאר: אבל דבר הנעלם שאין ראיתו מצויה ישבע עליו. וכן הדין בכל טענה שיטען השתף וכיוצא בו. וכן חמץ בשעה שלקח ויפטר ואם לא יביא ראיה ישלם. וכן כל כיוצא בזה מדברים שהראיה מצויה בהן חכמים מניין גדול קנה שהתמיץ קול יש לו הואיל ואפשר להביא ראיה יביא ראיה שלא היה הנין באחד שאמר לשלוחו קנה לי ארבע מאות גרבי יין ממעות שהיו לי בידו וקנה לו ונמצאו חמץ אמרו ימצא עדים הרי זה צריך להביא ראיה על טענתו ואם לא הביא עדים אינו נאמן ומשלם. מעשה על טענתו ויפטר. ואם היה האנס במקום שאפשר להביא עליו עדים או דבר שהוא גלוי וידוע שהרי חייב לשלם: 'כל שלית שטען שארעו אנס פלוני והפסיד כך וכך הרי זה נשבע שבועת השומרין או עד זמן פלוני אתן לך דמים כך וכך ואם לא ימכרו אחזירם לך ונאנסו בין בהליכה בין בתורה חייב לשלם. ואם נאנסו בתורה פטור. נטלן על מנת למכרן לאחרים ואמר לו אם ימכרו במקום פלוני לו אם מקבלין אותן ממני אני אתן לך את דמיהם ואם לאו אתן שכר מועט ונאנסו בהליכה הרי זה או נשבר חייב לשלם מפני שהוא נושא שכר: 'הלוקח כלים מבית האמן לשגרן לבית חמיו ואמר הלוקח שהרי לא פסק לו דמים ואמר לו מכור לך בכך וכך. [כל] סרסור שאבד החפץ מידו או נגנב זה או קרקע זה של ראובן ואחר שקנה הלוקח אמר ראובן אני רוצה למכר בדמים אלו מחזיר למכר בתמשים או שרצה בתמשים וחזר בו אחר שקניתי: 'כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה של ראובן הוא וזה המוכר לו סרסור הוא יחזיר החפץ לבעלים ויחזירם על מי שגתן לו רשות כבר נתן לו התמשים נשבע שבועת הסת שעשה שליחותו וזוכה הלוקח. ואם ידע הלוקח שחפץ בתמשים אמרת לי וכן בתמשים מכרתי נשבע הסרסור שבועת התורה שהרי הודה במקצת. ואם מכר במאתים הכל לראובן. וכן כל כיוצא בזה. ראובן אומר במאה אמרתי לך והסרסור אומר ואמר לו מכר לי זה ואל תמכר בפחות ממאה והלך ומכרו בתמשים משלם התמשים מביתו. לפיכך אם שנה דעת הבעלים משלם מה שהפסיד. כיצד. ראובן שגתן חפץ לשמעון הסרסור זה כופהו לחזר ולכתב שטר אחר בשמו: 'הסרסור שלית הוא אלא שהוא נוטל שכר שליחותו בתחלה ואמר לו לעצמי אקנה וזה שאכתב שטר בשם לוי כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה הרי חזר וכתב שטר מכר בשמי. אין כופין את המוכר לכתב לו שטר אחר בשם ראובן. ואם התנה עמו ואמר לו ללוי קניתי אותה וכתב שטר מכר בשם לוי וחזר ראובן ואמר לשמעון לעצמי קניתי לא הודיע שהוא שלית נקנה המקח ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו: 'ראובן שקנה שדה משמעון זה לפלוני אף על פי שמשך או שהמשיך ונמצא שעבר על דעת המשלח בטל המקח ומחזיר. ואם הרי המשלח פטור. שכל תנאי שבממון קיים: 'השלית שקנה או שמכר והודיע שהוא שלית בדבר משלח ביד מי שיראה לו שהוא ראוי להוליך דבר זה. ואם נגנב או אבד בדרכו או שפפר בו השלית וכן שנים שהתנו ביניהם שכל מי שירצה לשלח לחברו משלח ביד מי שירצה המשלח הרי זה בין פקדון שלחו לי ביד פלוני אפלו היה קטן אם רצה לשלחו בידו נפטר ואינו חייב באחריותו. ואם פרש ואמר שלח לי עם הקטן הרי זה פטור: 'האומר לחברו מנה שיש לי בידך בין מלוה החנוני חייב לשלם שלא שלחו אלא להודיעו ולא היה לו לשלח אלא עם בן דעת. וכן כל כיוצא בזה. השולח בנו קטן אצל החנוני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ואבד את השמן ואת האיסר בני דעת והן חרש שוטה וקטן אינן נעשין שלוחין ולא עושין שלית. אחד הקטן ואחד הקטנה. לפיכך עבד ושפחה הואיל והן בני דעת וישגן במקצת מצות נעשין שלוחין למשא ומתן. אבל מי שאינן אף בכל התורה כלה המשלח בן ברית: 'עושה אדם שלית איש או אשה ואפלו אשת איש ואפלו מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית. והוא הדין לכל התורה כלה. ומה משלחכם בן ברית וכן אין ישראל נעשה שלית לעפ"ם לדבר מן הדברים. שנאמר (במדבר יח כח) "כן תרימו גם אתם" אין העפ"ם נעשה שלית לדבר מן הדברים שבעולם.